P U T U S A N

Nomor 547/Pid.Sus/2026/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: **ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm)**
Tempat lahir	: Guntung Papuyu
Umur / Tgl Lahir	: 47 Tahun / 01 Juli 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Guntung Papuyu Gambut RT/RW : 001/000 Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (sesuai KTP)
Pendidikan	: Madrasah Tsanawiyah (Kelas 3)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2026 sampai dengan 10 April 2026, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/99/IV/Res.4/2026/Ditresnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 9 Juni 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Juli 2026;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2026 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 8 September 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 16 September 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2026 sampai dengan tanggal 15 November 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat bernama Handayani Winda, S.H. dan rekan , Advokat dari Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Sawo Indah Permai Nomor 47, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 September 2026 Nomor 547/Pid.Sus/2026/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 547/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) telah bersalah melakukan Tindak Pidana “peredaran narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) berupa pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut wajib dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu tersebut, Jaksa selaku eksekutor melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik Terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelunasan pidana denda. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda atau Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat disita, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram yang telah disisihkan untuk uji lab dengan berat bersih 0,03 gram dan telah dimusnahkan dengan berat bersih 99,17 gram dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo.
- 1 (satu) buah plastik snack Sponge;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236, IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Advokat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2026, bertempat di tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo RT/RW : -/- Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Gambut RT/RW : 001/000 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh seseorang yang diakui oleh Terdakwa yaitu Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP (merupakan warga narapidana di Lapas kelas 2A Banjarmasin) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 089503704814, yang memberitahukan kepada Terdakwa untuk membantu mengambil ranjauan narkotika jenis sabu milik Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP untuk selanjutnya diranjau kembali dan diserahkan kepada pembeli. Dalam komunikasi tersebut, Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melaksanakan perintah tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP dan diberitahukan lokasi pengambilan ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, yaitu di tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo RT/RW : -/- Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 18.55 Wita, Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah diambil dan diterima dengan sistem ranjau, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunggu pembeli yang akan mengambil narkotika tersebut.
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. Bin PRAPTONO bersama Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR Bin NASRUJI yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan beserta anggota lainnya sedang melakukan patroli dan observasi di sekitar lokasi tersebut, yang mana sebelumnya para saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gubernur Soebardjo Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi aktivitas peredaran gelap narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan teknik observasi dan surveillance hingga kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa disertai pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HERNAWAN ZUDHA Bin AMARLIAN (Alm) yang merupakan warga sekitar yang berada di lokasi tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack Sponge yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram (berat bersih 99,30 gram) yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa. Selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383 yang digunakan sebagai sarana transportasi, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236 (IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727) yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP.

• Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 17.00 Wita, berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebagian uang hasil upah dari transaksi narkotika tersebut digunakan untuk membeli sabu guna dikonsumsi sendiri, petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Gambut No. – RT/RW : 001/000 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan disaksikan oleh Saksi ABDULLAH Bin ZAINI (Alm) yang merupakan warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo yang berada di ruang tengah tepatnya di dalam lemari televisi.

• Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan guna dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

• Kemudian dilakukan pengembangan penyidikan terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP yang merupakan warga narapidana di Lapas kelas 2A Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP, yang bersangkutan membantah hal tersebut.

• Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram (berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 99,30 gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 0458/NNF/2026 tanggal 16 April 2026 yang ditandatangani oleh pemeriksa Meilia Rahma Widhiana, S.Si. dan Charles M. Panjaitan, S.H., M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 0564/NNF/2026 tanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani oleh pemeriksa Meilia Rahma Widhiana, S.Si. dan Charles M. Panjaitan, S.H., M.M., dengan kesimpulan bahwa pipet kaca tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 99,30 gram tersebut dengan tujuan untuk diserahkan kembali kepada pembeli guna memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2026, bertempat di tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo RT/RW : -/- Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa narkotika jenis sabu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Gambut RT/RW : 001/000 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh seseorang yang diakui oleh Terdakwa yaitu Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP (merupakan warga narapidana di Lapas kelas 2A Banjarmasin) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 089503704814 untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu milik Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP. Dalam komunikasi tersebut, Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila bersedia mengambil dan menguasai narkotika tersebut yang akan dipergunakan untuk peredaran gelap narkotika.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP dan diberitahukan lokasi pengambilan ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, yaitu di tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo RT/RW : -/- Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 18.55 Wita, Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian menguasai dan menyimpan narkotika tersebut sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP.
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. Bin PRAPTONO bersama Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR Bin NASRUJI yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan beserta anggota lainnya sedang melakukan patroli dan observasi di sekitar lokasi tersebut, yang mana sebelumnya para saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gubernur Soebardjo Kecamatan Banjarmasin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi aktivitas peredaran gelap narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan teknik observasi dan surveillance hingga kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa disertai pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HERNAWAN ZUDHA Bin AMARLIAN (Alm).

• Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack Sponge yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram (berat bersih 99,30 gram) yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa. Selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383 serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236 (IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727).

• Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 17.00 Wita, berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebagian uang hasil upah dari Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika tersebut yang diperuntukan dalam peredaran gelap narkotika atas perintah dari Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP, dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu guna dikonsumsi sendiri, Saksi dari kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Gambut No. – RT/RW : 001/000 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan disaksikan oleh Saksi ABDULLAH Bin ZAINI (Alm) yang merupakan warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo yang berada di ruang tengah tepatnya di dalam lemari televisi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan guna dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Kemudian dilakukan pengembangan penyidikan terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP yang merupakan warga narapidana di Lapas kelas 2A Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP, yang bersangkutan membantah hal tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram (berat bersih 99,30 gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 0458/NNF/2026 tanggal 16 April 2026 yang ditandatangani oleh pemeriksa Meilia Rahma Widhiana, S.Si. dan Charles M. Panjaitan, S.H., M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 0564/NNF/2026 tanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani oleh pemeriksa Meilia Rahma Widhiana, S.Si. dan Charles M. Panjaitan, S.H., M.M., dengan kesimpulan bahwa pipet kaca tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian pidana Jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **MUHAMMAD REZA FITRIANUR Bin NASRUJI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2026, Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan lainnya yang salah satunya yaitu ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. melakukan patroli dan observasi di sekitar Jalan Gubernur Soebardjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama anggota lainnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran gelap narkotika jenis sabu di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan teknik observasi dan surveillance;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi bersama anggota lainnya melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di sekitar tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga yang kebetulan berada di lokasi tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik snack Sponge yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkotika tersebut turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236, IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan guna dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. M NOOR Als UMPAP yang merupakan warga binaan pada Lapas Kelas 2A Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap juga melakukan pencarian barang bukti lainnya di rumah Terdakwa, dimana dirumah tersebut ditemukan seperangkat alat konsumsi sabu yang diakui barang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangan terhadap dugaan asal narkotika sabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. M NOOR Als UMPAP karena merupakan kewenangan penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. Bin PRAPTONO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 Saksi bersama anggota lainnya melakukan patroli dan observasi di sekitar Jalan Gubernur Soebardjo Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
   - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran gelap narkotika jenis sabu di sekitar lokasi tersebut;
   - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan teknik observasi dan surveillance;
   - Bahwa Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di sekitar tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo;
   - Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa disertai pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa;
   - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik snack Sponge yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang digunakan Terdakwa dalam rangka komunikasi terkait narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm) yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Gambut RT/RW : 001/000 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh seseorang yang diakui oleh Terdakwa yaitu Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP (merupakan warga narapidana di Lapas kelas 2A Banjarmasin) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 089503704814, yang memberitahukan kepada Terdakwa untuk membantu mengambil ranjauan narkotika jenis sabu milik Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP untuk selanjutnya diranjau kembali dan diserahkan kepada pembeli. Dalam komunikasi tersebut, Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melaksanakan perintah tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP dan diberitahukan lokasi pengambilan ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, yaitu di tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo RT/RW : -/- Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Mesin JFL1E1169383. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 18.55 Wita, Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah diambil dan diterima dengan sistem ranjau, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunggu pembeli yang akan mengambil narkotika tersebut.

- Bahwa pada saat yang bersamaan, tiba-tiba terdapat beberapa orang yang mengaku merupakan anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa disertai pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack Sponge yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah kurang lebih 99,30 gram yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa
- Bahwa selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383 yang digunakan sebagai sarana transportasi, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236 (IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727) yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa sebagian uang hasil upah dari transaksi narkotika tersebut digunakan untuk membeli sabu guna dikonsumsi sendiri, sehingga rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo yang berada di ruang tengah tepatnya di dalam lemari televisi.
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut hanya berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan seseorang yang mengaku sebagai M. NOOR Als UMPAP, dan Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengenal M. NOOR Als UMPAP sebagai tetangga rumah Terdakwa, yang saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas IIA Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menerima dan berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan yang diberikan melalui komunikasi menggunakan telepon seluler, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima melalui transfer;
- Bahwa terhadap transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa sudah tidak memiliki bukti transfernya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor scoopy yang telah dilakukan penyitaan karena dipergunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu tersebut adalah milik kakak kandungnya, namun Terdakwa juga tidak dapat mengahadirkan kakak kandung nya tersebut dan bukti kepemilikan sah terhadap sepeda motor tersebut kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram yang telah disisihkan untuk uji lab dengan berat bersih 0,03 gram dan telah dimusnahkan dengan berat bersih 99,17 gram dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 0,10 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo.; 1 (satu) buah plastik snack Sponge; 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236, IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB: 0458/NNF/2026 tanggal 16 April 2026, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Meilia Rahma Widhiana, S.Si. dan Charles M. Panjaitan, S.H., M.M. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu terdapat: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 0564/NNF/2026 tanggal 7 Mei 2026, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Meilia Rahma Widhiana, S.Si. dan Charles M. Panjaitan, S.H., M.M., dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah pipet kaca positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo RT/RW : -/- Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel;
- Bahwa benar sebelumnya dihubungi oleh seseorang yang diakui oleh Terdakwa yaitu Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP (merupakan warga narapidana di Lapas kelas 2A Banjarmasin) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 089503704814, yang memberitahukan kepada Terdakwa untuk membantu mengambil ranjauan narkotika jenis sabu milik Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP untuk selanjutnya diranjau kembali dan diserahkan kepada pembeli. Dalam komunikasi tersebut, Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil melaksanakan perintah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 18.55 Wita, Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa disertai pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HERNAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ZUDHA Bin AMARLIAN (Alm) yang merupakan warga sekitar yang berada di lokasi tersebut.

- Bahwa benar pada saat Petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack Sponge yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram (berat bersih 99,30 gram) yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa. Selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383 yang digunakan sebagai sarana transportasi, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236 (IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727) yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 17.00 Wita, berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebagian uang hasil upah dari transaksi narkotika tersebut digunakan untuk membeli sabu guna dikonsumsi sendiri, petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Gambut No. – RT/RW : 001/000 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan disaksikan oleh Saksi ABDULLAH Bin ZAINI (Alm) yang merupakan warga setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo yang berada di ruang tengah tepatnya di dalam lemari televisi.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini ada atau tidaknya hak tersebut dapat dilihat melalui kepemilikan izin apabila ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur “melawan hukum” dimaksudkan bahwa perbuatan memenuhi rumusan delik yang telah ditentukan oleh undang-undang serta dapat dipidana karena melanggar dan/atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (toeegening wederctelik) adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589).

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai kunsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan.” Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan Hukum Formil bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran.

1. Ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif di mana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang undang sebagai perbuatan yang di larang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tercela serta di anggap bersifat melawan hukum.
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum.

maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturaan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas`untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan/atau melawan hukum terwujud apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta: Bahwa pada tanggal 8 April 2026 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama M. NOOR Als UMPAP Als UPAP melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 089503704814 untuk membantu mengambil ranjauan narkotika jenis sabu milik Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP untuk selanjutnya diranjau kembali dan diserahkan kepada pembeli. Atas pelaksanaan tersebut Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan, yaitu di tepi jalan depan Alfamart Gubernur Soebardjo, dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA. Setelah tiba di lokasi sekira pukul 18.55 Wita, Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan selanjutnya memberitahukan kepada Saksi M. NOOR Als UMPAP Als UPAP bahwa narkotika tersebut telah diambil. Terdakwa kemudian diperintahkan untuk menunggu pembeli yang akan mengambil narkotika tersebut. Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0458/NNF/2026 tanggal 16 April 2026, yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **"**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram **"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram yang telah disisihkan untuk uji lab dengan berat bersih 0,03 gram dan telah dimusnahkan dengan berat bersih 99,17 gram dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 0,10 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo.; 1 (satu) buah plastik snack Sponge; 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236, IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727, adalah barang yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan dan untuk sepeda motor karena dipersidangan sudah diketahui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAIN Als CABAK Bin ISYA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** dan dapat diperpanjang untuk paling lama **1 (satu) bulan** sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;

4. Menetapkan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama **90 (sembilan puluh) hari;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 100,42 gram atau berat bersih 99,30 gram yang telah disisihkan untuk uji lab dengan berat bersih 0,03 gram dan telah dimusnahkan dengan berat bersih 99,17 gram dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minum merk Cleo.
- 1 (satu) buah plastik snack Sponge;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6235 BBA dengan Nomor Rangka MH1JFL110EK169291 dan Nomor Mesin JFL1E1169383;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor WhatsApp 0821-5600-4991 dan Simcard 0821-5637-3236, IMEI 1 : 860661047267735 dan IMEI 2 : 860661047267727.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026 oleh Kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthalia Susan, Jr., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Kadek Dwi Ariatmaja, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Dyah Nursanti, S.H.	**Irfanul Hakim, S.H.M.H.**
.	
Muhammad Arsyad, S.H.	

Panitera Pengganti

Marthalia Susan JR,S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)